

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A – N° 54

12 juin 1984

Sommaire

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée	page 803
---	----------

Texte coordonné du 1^{er} juin 1984

Le traitement de base (Art. 2-6ter)	803
Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7)	807
Avancement en traitement (Art. 8)	809
Allocation de famille (Art. 9)	812
Allocations familiales (Art. 10)	813
Adaptation au coût de la vie (Att. 11)	813
Echéances (Art. 12)	814
Dispositions spéciales (Att. 13-22)	815
Dispositions additionnelles (Art. 23-30)	834
Dispositions transitoires (Art. 31-38)	838
Entrée en vigueur (Att. 39)	842

Les annexes:

Annexe A: Classification des fonctions:

I. Administration générale	843
II. Magistrature	860
III. Force publique	862
IV. Enseignement	865
V. Cultes	868
VI. Fonctions spéciales à indice fixe	869

Annexe B: Dictionnaire des fonctions:

Annexe C: Tableaux indiciaires:

I. Administration générale	872
II. Magistrature	873
III. Force publique	874
IV. Enseignement	875
V. Cultes	876
VI. Fonctions spéciales à indice fixe	876

Annexe D: Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures	877
2. du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial	877

Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D	895
---	-----

Relevé chronologique

Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
(Mém. A 1963, p. 506 – Pasin. 1963, p. 223)
telle qu'elle a été modifiée par:

1. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises;
(Mém. A 1964, p. 630 – Pasin. 1964, p. 209)
2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones;
(Mém. A 1964, p. 637 – Pasin. 1964, p. 216)
3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
(Mém. A 1964, p. 938 – Pasin. 1964, p. 253)
4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des Ponts et Chaussées;
(Mém. A 1964, p. 857 – Pasin. 1964, p. 249)
5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics;
(Mém. A 1964, p. 862 – Pasin. 1964, p. 278)
6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des douanes;
(Mém. A 1964, p. 866 – Pasin. 1964, p. 281)
7. Loi du 25 juin 1965 complétant l'article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1965, p. 617 – Pasin. 1965, p. 249)
8. Loi du 25 juin 1965 portant création d'un Institut d'hygiène et de santé publique;
(Mém. A 1965, p. 635 – Pasin. 1965, p. 252)
9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat;
(Mém. A 1966, p. 481 – Pasin. 1966, p. 200)
10. Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;
(Mém. A 1966, p. 870 – Pasin. 1966, p. 350)
11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
(Mém. A 1967, p. 612 – Pasin. 1967, p. 408)
12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l'administration de l'Hospice du Rham;
(Mém. A 1968, p. 290 – Pasin. 1968, p. 330)

13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel;
(Mém. A 1968, p. 1111 – Pasin. 1968, p. 722)
14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
(Mém. A 1970, p. 395 – Pasin. 1970, p. 196)
15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
(Mém. A 1970, p. 1060 – Pasin. 1970, p. 643)
16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l'article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
(Mém. A 1970, p. 1080 – Pasin. 1970, p. 728)
17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l'article 1^{er} modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 2° l'article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1970, p. 1215 – Pasin. 1970, p. 815)
18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d'astreinte;
(Mém. A 1970, p. 1473 – Pasin. 1970, p. 977)
19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1971, p. 2079 – Pasin. 1971, p. 1021)
20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix;
(Mém. A 1972, p. 954 – Pasin. 1972, p. 278)
21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l'Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1972, p. 902 – Pasin. 1972, p. 300)
22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l'article 11, paragraphe 1^{er}, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1972, p. 907 – Pasin. 1972, p. 308)
23. Loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
(Mém. A 1973, p. 395 – Pasin. 1973, p. 278)
24. Loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire;
(Mém. A 1973, p. 415 – Pasin. 1973, p. 315)
25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 740 – Pasin. 1973, p. 433)

26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 757 – Pasin. 1973, p. 450)
27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l'éducation préscolaire;
(Mém. A 1973, p. 1149 – Pasin. 1973, p. 771)
28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 1726 – Pasin. 1973, p. 1133)
29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;
(Mém. A 1974, p. 34 – Pasin. 1974, p. 37)
30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
(Mém. A 1974, p. 80 – Pasin. 1974, p. 97)
31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg;
(Mém. A 1974, p. 122 – Pasin. 1974, p. 142)
32. Loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck;
(Mém. A 1974, p. 211 – Pasin. 1974, p. 193)
33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 374 – Pasin. 1974, p. 340)
34. Loi du 28 mars 1974 complétant l'article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 396 – Pasin. 1974, p. 389)
35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 444 – Pasin. 1974, p. 437)
36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines;
(Mém. A 1974, p. 486 – Pasin. 1974, p. 452)
37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
(Mém. A 1974, p. 562 – Pasin. 1974, p. 495)
38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation, 2) création d'un service de défense sociale;
(Mém. A 1974, p. 613 – Pasin. 1974, p. 532)

39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l'administration judiciaire;
(Mém. A 1974, p. 777 – Pasin. 1974, p. 697)
40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des ponts et chaussées;
(Mém. A 1974, p. 780 – Pasin. 1974, p. 712)
41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg;
(Mém. A 1974, p. 1987 – Pasin. 1974, p. 1260)
42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport;
(Mém. A 1975, p. 878 – Pasin. 1975, p. 553)
43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck;
(Mém. A 1975, p. 1368 – Pasin. 1975, p. 774)
44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics;
(Mém. A 1975, p. 2136 – Pasin. 1975, p. 1031)
45. Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi;
(Mém. A 1976, p. 74 – Pasin. 1976, p. 84)
46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'Inspection générale de la sécurité sociale;
(Mém. A 1976, p. 836 – Pasin. 1976, p. 687)
47. Loi du 29 août 1976 portant création de l'institut viti-vinicole;
(Mém. A 1976, p. 921 – Pasin. 1976, p. 747)
48. Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires;
(Mém. A 1976, p. 925 – Pasin. 1976, p. 751)
49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;
(Mém. A 1976, p. 1125 – Pasin. 1976, p. 866)
50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
(Mém. A 1976, p. 1220 – Pasin. 1976, p. 919)
51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique;
(Mém. A 1977, p. 989 – Pasin. 1977, p. 691)
52. Loi du 25 juillet 1977 sur l'organisation judiciaire;
(Mém. A 1977, p. 1465 – Pasin. 1977, p. 803)
53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux;
(Mém. A 1977, p. 1788 – Pasin. 1977, p. 1057)

54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1978, p. 248 – Pasin. 1978, p. 301)
55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;
(Mém. A 1978, p. 1804 – Pasin. 1978, p. 1100)
56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres;
(Mém. A 1978, p. 2512 – Pasin. 1978, p. 1267)
57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat;
(Mém. A 1979, p. 55 – Pasin. 1979, p. 130)
58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1979, p. 622 – Pasin. 1979, p. 679)
59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII – Contrôle médical – du Livre I du code des assurances sociales;
(Mém. A 1979, p. 708 – Pasin. 1979, p. 739)
60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d'éducation artistique, d'éducation musicale et d'éducation physique des différents ordres d'enseignement;
(Mém. A 1979, p. 732 – Pasin. 1979, p. 777)
61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l'Etat à Vianden;
(Mém. A 1979, p. 891 – Pasin. 1979, p. 824)
62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;
(Mém. A 1979, p. 850 – Pasin. 1979, p. 918)
63. Loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie;
(Mém. A 1979, p. 863 – Pasin. 1979, p. 931)
64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances;
(Mém. A 1980, p. 60 – Pasin. 1980, p. 78)
65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie;
(Mém. A 1980, p. 63 – Pasin. 1980, p. 81)
66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement;
(Mém. A 1980, p. 83 – Pasin. 1980, p. 100)
67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale;
(Mém. A 1980, p. 84 – Pasin. 1980, p. 102)

68. Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
(Mém. A 1980, p. 144 – Pasin. 1980, p. 297)
69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
(Mém. A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466 – Pasin. 1980, p. 1263)
70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé;
(Mém. A 1980, p. 2022 – Pasin. 1980, p. 1273)
71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement;
(Mém. A 1980, p. 2029 – Pasin. 1980, p. 1320)
72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice;
(Mém. A 1980, p. 2070 – Pasin. 1980, p. 1338)
73. Loi du 1^{er} juillet 1981 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements;
(Mém. A 1981, p. 988 – Pasin. 1981, p. 845)
74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale;
(Mém. A 1981, p. 1309 – Pasin. 1981, p. 1158)
75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l'article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
(Mém. A 1982, p. 98 – Pasin. 1982, p. 75)
76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1982, p. 766 – Pasin. 1982, p. 436b)
77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs;
(Mém. A 1982, p. 1515)
78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l'Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat;
(Mém. A 1982, p. 1993)
79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1982, p. 2247)
80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1^{er} et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et modifiant l'article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1983, p. 935)
81. Loi du 1^{er} juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1983, p. 1134)

82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d'instruction criminelle;
(Mém. A 1983, p. 1584)
83. Loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
(Mém. A 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111)
84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1983, p. 2262)
85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation;
(Mém. A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88)
86. Loi du 1^{er} février 1984 portant création d'une administration du personnel de l'Etat;
(Mém. A 1984, p. 111)
87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham;
(Mém. A 1984, p. 172)
88. Loi du 24 février 1984 portant modification de
a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
b) certaines dispositions en matière fiscale et d'établissement;
(Mém. A 1984, p. 198)
89. Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse;
(Mém. A 1984, p. 248)
90. Loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
(Mém. A 1984, p. 412)

**Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
telle qu'elle a été modifiée.**

T e x t e c o o r d o n n é

Art. 1^{er}.

(Loi du 20 mai 1983)

«Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l'Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi».

Le traitement de base

Art. 2.

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires.
2. La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions.
3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4. *(supprimé par la loi du 26 avril 1973)*

Art. 3.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 et sous réserve de celles de l'article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.

(Loi du 21 décembre 1973)

« Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, tel qu'il est fixé par l'annexe D, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi. Pour l'application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. »¹

¹ Les dispositions telles qu'elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l'application de la même loi.

Art. 4.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973) « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. »

(alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat — Mém. A 1979, p. 622.)

Art. 5.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d'une biennale de son ancien grade avant l'avancement.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l'avancement.
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l'annexe C de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 1973)

- «3. Dans l'hypothèse du paragraphe 1^{er} ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier du grade.»
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d'opter pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6 ci-après ne s'appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.

(Loi du 4 août 1970)

« Sous peine de forclusion l'option pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l'alinéa 1^{er} ci-dessus. Elle est irrévocable. »¹

¹ Le droit d'option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973.

Art. 6.

1. Lorsqu'un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

(Loi du 4 août 1970)

- «2. Le fonctionnaire chargé d'office d'un emploi dans une administration autre que son administration d'origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et «34»¹ de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. »
La date de la nomination fixera le rang d'ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis.
Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d'avancement prescrites.
Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

(Loi du 4 août 1970)

« Art. 6bis.

- I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d'une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.
Au cas où l'indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu'au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé.»

(Loi du 14 décembre 1983)

- «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d'administration dans les conditions spécifiées à l'article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, peut conserver le traitement ou l'indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l'indemnité accuse un montant inférieur à l'ancien.
2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n'influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.
3. Les décisions pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.»

¹ Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973 – Mém. A 1973, p. 1716.

(Loi du 4 août 1970)

«III. 1. L'employé de l'Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d'employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement.

Il en est de même de l'employé qui est admis au stage de fonctionnaire.

Les dispositions de l'alinéa 1^{er} ci-dessus s'appliquent également à l'ouvrier de l'Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l'admission au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1^{er} ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.
3. Les décisions pour l'application des paragraphes 1^{er} et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. »¹

(Loi du 21 décembre 1973)

« Art. 6ter.

Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d'études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. »²

1 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l'Etat qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu.

2 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Mém. A 1979, p. 222. — Voir Code Administratif, Chapitre « Fonctionnaires de l'Etat », sous-chapitre « Statut ».

Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 7.

1. L'âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l'âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la rubrique III « force publique »¹ de l'annexe A de la présente loi, l'âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.²

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l'annexe D de la présente loi.

2. Lorsqu'un fonctionnaire obtient, après l'âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l'âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:

- a) pour la totalité du temps passé au service de l'Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;

- b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu'au service de l'Etat, avant la nomination définitive. Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l'Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l'institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3. Pour la détermination de l'âge fictif de début de carrière et de l'âge réel, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d'ancienneté.
4. Lorsqu'un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n'est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d'ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l'annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d'ancienneté.

¹ Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 26 avril 1973.

² La période de volontariat à l'armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l'âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém. A 1967, p. 668. – Pasin. 1967, p. 438).

Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4:

« Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, prévues par l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l'Armée qui accèdent à la carrière de l'officier ou aux carrières supérieures (âge fictif – 25 ans) du secteur public. »

(Loi du 21 décembre 1973)

- «5. Pour l'application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d'admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s'appliquent pas.»
6. La bonification d'ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.¹
Aucune bonification n'est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l'âge de cinquante-cinq ans.

¹ Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4:

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l'article 1^{er}, article 38, (4) et l'article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967.

Avancement en traitement ¹

Art. 8.

(Loi du 30 mars 1978)

- I. « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s'étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l'article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d'un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l'annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l'article 22, section I, ci-après.

Pour l'application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L'avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l'avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. »

2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s'étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l'Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l'Etat, déduction faite d'une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n'a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

3. Les dispositions de la présente section I ne s'appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l'annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

- II. Bénéficient également d'un avancement au traitement d'un grade supérieur avec l'effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l'article 22, section II ci-après.

(Loi du 4 août 1970)

« Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s'appliquent également aux cas prévus à l'alinéa 1^{er} de la présente section. »

¹ La période de volontariat à l'armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l'obtention du bénéfice de l'article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 — Mém. A 1967. p. 668 — Pasin. 1967, p. 438). Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1^{er}.

Art. 8. (suite)

(Loi du 26 avril 1973)

«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'Annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Ces dispositions ne s'appliquent ni au fonctionnaire visé par l'article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.¹

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1^{er} ci-dessus.»

(Loi du 20 mars 1974)

«Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1^{er}, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l'avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.»

IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d'un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:

- 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l'annexe D de la présente loi;
- 2° elle doit s'étendre sur plus de deux grades;
- 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l'examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l'armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d'avancement pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

(Loi du 7 mars 1980)

«Il en est de même de l'examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l'agriculture, de géomètre du cadastre et de l'examen de rédacteur de l'administration judiciaire. »

(Loi du 21 décembre 1973)

«Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.»

¹ Les instituteurs de l'enseignement primaire nommés au grade E3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 bénéficient de l'avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services soit dans l'enseignement primaire, soit dans l'enseignement primaire supérieur (Loi du 4 août 1970).

Art. 8. (suite)

(Loi du 4 août 1970)

« 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. »

5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d'après les tableaux indiciaires repris à l'annexe C de la présente loi sous les rubriques I « administration générale » et III « force publique ». ¹ Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires énumérés à l'article 22, I ci-après.

(Loi du 4 août 1970)

« Le second avancement en traitement peut avoir l'effet d'une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l'examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal, se seront soumis à l'examen de promotion nouvellement introduit. » ²

V. *(devenu sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat — Mém. A 1979, p. 621.)*

¹ Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 15 novembre 1972, Art. VII, Mém. A 1972, p. 1522.

² Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones — disposition transitoire:
« **Art. 14.** Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l'examen de commis technicien bénéficient de l'avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier. »

(Loi du 20 mai 1983)

«Allocation de famille»¹

Art. 9.

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d'une allocation de famille.
2. L'allocation de famille est égale à six pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 18 points indiciaires ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps l'allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé sans traitement n'ont pas droit à l'allocation de famille pendant la durée du congé.
3. A droit à l'allocation de famille:
 - a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
 - b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire:
 - s'il a ou s'il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu ou l'enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;
 - s'il contribue d'une façon appréciable à l'entretien d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s'il est tenu au paiement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision judiciaire, sauf si l'allocation revient à l'autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.
4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l'allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d'entendre les agents de l'Etat et les agents assimilés quant à l'allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
5. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d'agent public telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu'il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l'allocation de famille, l'allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l'allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
6. Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d'invalidité avec une pension de survie d'un régime non contributif, l'allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l'allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable.
7. Lorsque le droit à l'allocation de famille prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d'un grade de traitement à un autre grade, l'allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. »

¹ Loi du 20 mai 1983:

Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l'Etat, le terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ».

(Disposition transitoire) **Art. V.** Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reste garantie.

Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s'il n'a ou n'a pas eu un ou plusieurs enfants à charge.

(Entrée en vigueur) **Art. VI.** La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1^{er} juin 1983)

Allocations familiales

Art. 10.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Art. 11.

Adaptation au coût de la vie

1. (Loi du 28 avril 1972)

«Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1^{er} janvier 1948.»

(Loi du 8 avril 1982)

«L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d'échéance.

L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance au 1^{er} décembre 1982 est de 373,29 points. Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.»

(Loi du 24 décembre 1982)

«Pour l'exercice 1983 et par dérogation à l'alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à trois adaptations. Les adaptations correspondant aux cotes d'échéance de 392,18 points, de 401,98 points et de 412,02 points sont déclenchées au plus tôt respectivement au 1^{er} mai 1983, au 1^{er} septembre 1983 et au 1^{er} décembre 1983. La cote d'application résultant au 1^{er} décembre 1983 de ces dispositions correspond à la cote d'échéance en vigueur à cette même date.»

(Loi du 1^{er} juillet 1983)

«Pour l'exercice 1984 et par dérogation à l'alinéa 3 qui précède, il est procédé au maximum à une adaptation. Cette adaptation est déclenchée par la cote d'échéance subséquente à celle en vigueur au 1^{er} décembre 1983, mais au plus tôt au 1^{er} septembre 1984. La cote d'application résultant au 1^{er} décembre 1984 de ces dispositions correspond à la cote d'échéance en vigueur à cette même date.»

(Loi du 28 avril 1972)

«Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat.¹

1. Voir: Règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation (Mém. A 1967, p. 1009 – Pasin. 1967, p. 662), modifié par celui du 23 octobre 1973 (Mém. A 1973, p. 1390 – Pasin. 1973, p. 919).

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. »¹

2. Les chiffres qui résultent de l'application de la présente loi et de celle visée par l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.

Echéances

Art. 12.

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9, « paragraphe 6 »² alinéa 1^{er} ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l'entrée en fonctions du fonctionnaire.

(Loi du 4 août 1970)

« Toutefois, si l'entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. »

2. Les dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus s'appliquent également en cas de promotion, d'avancement en traitement ou d'avancement en échelon.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d'abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l'abandon.

(Loi du 4 août 1970)

« Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. »

1. Loi du 1^{er} juillet 1981 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements:

Art. 3. Pour les bénéficiaires de salaires et de traitements dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1^{er} et 2 ci-dessus, l'adaptation se fait au moyen d'une cote spéciale égale à la cote prévue à l'article 1^{er} ci-dessus augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est également calculée au centième près.

Toutefois les salaires et les traitements dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à l'indice du coût de la vie, n'atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote spéciale, bénéficient d'un complément correspondant.

Pour autant que de besoin, il peut être dérogé aux dispositions concernant l'adaptation au coût de la vie des législations sociales par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés.

2. Modifié par la loi du 21 décembre 1973.

Dispositions spéciales ¹

Art. 13.

1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. — Mém. A 1980, p. 144 -Pasin. 1980, p. 297).
2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 -Pasin. 1967, p. 408).
5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres).
6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l'Institut d'hygiène et de santé publique. — Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252).
7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216).
10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics. — Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278).
14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216).
15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
 - a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;

¹ Les dispositions des paragraphes de l'article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations.

- b) *organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. — Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350).*
16. *(abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel. — Mém. A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722).*
17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.
Les conditions d'avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.
18. *(abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l'article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. — Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728).*
19. *(abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. — Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253).*
20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu'il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.
21. *(abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. — Mém. A 1979, p. 622).*
22. *(alinéas 1 et 2 abrogés*
a) implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics. — Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278;
b) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises. — Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209;
c) implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249;
d) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216;
e) par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
(alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l'Hospice du Rham. — Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330).
23. *(abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes. — Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281).*
24. La nouvelle nomenclature de l'annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations.
25. *(abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. — Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301).*

26. a) à f) abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. — Mém. A 1978, p. 248- Pasin. 1978, p. 301).

(Loi du 23 décembre 1978)

« g) l'ancienne nomenclature est remplacée comme suit:

Ancienne nomenclature	Nouvelle nomenclature
surveillant principal des travaux	surveillant principal
surveillant sous-chef de brigade	sous-chef de brigade
chaîneur principal	sous-chef de brigade
surveillant chef de brigade	chef de brigade
chaîneur chef de brigade	chef de brigade. »

27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978).

Art. 14.

- I. Les bureaux de recette des contributions et de l'enregistrement . . .¹, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe.
Le classement fera l'objet d'un règlement grand-ducal et sera fait d'après l'importance des recettes et les difficultés de gestion.
- II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l'enregistrement et des contributions . . .¹, ne touchent plus de remises.
Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.

(Loi du 30 mars 1978)

« Art. 15.

Il est créé à l'intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l'administration des services vétérinaires, de l'institut d'hygiène et de santé publique, du centre informatique de l'Etat, de l'institut viti-vinicole et du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat les fonctions de la carrière de l'artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n'existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l'application des dispositions de l'article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l'artisan et de l'expéditionnaire technique des administrations et établissements précités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des ponts et chaussées. Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l'examen de promotion de l'administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s'ils avaient fait partie de la dite administration, en admettant:

- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qu'ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. »

¹ Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395 — Pasin. 1970, p. 196).

Art. 16.

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l'administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront en aucun cas, constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d'administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d'indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l'importance des dépenses qu'elles sont destinées à défrayer.

Art. 17.

(Loi du 30 mars 1978)

- « I. 1. La carrière de l'expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire,
 - b) commis adjoint,
 - c) commis,
 - d) commis principal,
 - e) premier commis principal.
2. La carrière de l'expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire-informaticien,
 - b) commis-informaticien adjoint,
 - c) commis-informaticien,
 - d) commis-informaticien principal,
 - e) premier commis-informaticien principal.
3. La carrière de l'expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire technique,
 - b) commis technique adjoint,
 - c) commis technique,
 - d) commis technique principal,
 - e) premier commis technique principal. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- « 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1^{er}, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'expéditionnaire, de celle de l'expéditionnaire-informaticien et de celle de l'expéditionnaire technique des différentes administrations et services de l'Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l'effectif total de leur carrière établis ci-après:
- quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien principal ou premier commis technique principal,
 - vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal,
 - quarante pour cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique,
 - quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint,
 - dix pour-cent pour la fonction d'expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique.
- Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

(Loi du 30 mars 1978)

- «6. Les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire, de celle de l'expéditionnaire-informaticien et de celle de l'expéditionnaire technique, détachés de leur administration d'origine à un autre service de l'Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés au paragraphe précédent, parallèlement à leurs collègues de l'administration d'origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d'une promotion.
- II. 1. La carrière de l'artisan comprend les fonctions suivantes:
- a) artisan,
 - b) premier artisan,
 - c) artisan principal,
 - d) premier artisan principal,
 - e) artisan dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l'artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- «3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'artisan des différentes administrations et services de l'Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l'effectif total de cette carrière établis ci-après:
- quinze pour-cent pour la fonction d'artisan dirigeant,
 - vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,
 - trente pour-cent pour la fonction d'artisan principal,
 - vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,
 - quinze pour-cent pour la fonction d'artisan.
- Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.

4. L'artisan principal, le premier artisan principal et l'artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l'annexe A, rubrique « I. — Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l'expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 4 et 5 ci-dessus.»

(Loi du 30 mars 1978)

- «5. L'ancienne nomenclature d'« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d'« artisan principal » et de « premier artisan principal».»

(Loi du 23 décembre 1978)

- « III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
- surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,
 - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,
 - sous-chef de brigade,
 - chef de brigade,
 - chef de brigade principal,
 - chef de brigade dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
- La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.
3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées. »

(Loi du 30 mars 1978)

- « IV. 1. La carrière de l'aide-soignant comprend la fonction suivante:
- aide-soignant.
2. La carrière de l'agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a) agent sanitaire,
 - b) agent sanitaire dirigeant adjoint,
 - c) agent sanitaire dirigeant.
3. La carrière de l'infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a) infirmier,
 - b) infirmier principal,
 - c) infirmier en chef,
 - d) infirmier dirigeant adjoint,
 - e) infirmier dirigeant.

4. La carrière de l'infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier psychiatrique,
 - b) infirmier psychiatrique principal,
 - c) infirmier psychiatrique en chef,
 - d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
 - e) infirmier psychiatrique dirigeant.
5. La carrière de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,
 - b) infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,
 - c) infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique.
6. La carrière de l'infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier anesthésiste,
 - b) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
 - c) infirmier anesthésiste dirigeant.
7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
 - a) puériculteur,
 - b) puériculteur dirigeant adjoint,
 - c) puériculteur dirigeant.
8. La carrière de l'assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
 - a) assistant technique médical,
 - b) assistant technique médical dirigeant adjoint,
 - c) assistant technique médical dirigeant.
9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
 - a) masseur,
 - b) masseur dirigeant adjoint,
 - c) masseur dirigeant.
10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
 - a) sage-femme,
 - b) sage-femme dirigeante adjointe,
 - c) sage-femme dirigeante.
11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l'infirmier hospitalier gradué, de l'assistant social, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'orthophoniste et de l'ergothérapeute comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d'hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute.
12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier principal, d'infirmier psychiatrique principal, d'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, d'agent sanitaire, de puériculteur, d'assistant technique médical, de masseur, d'infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- « 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'infirmier et de l'infirmier psychiatrique des différentes administrations et services de l'Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l'effectif total de leur carrière établis ci-après :
- quinze pour-cent pour la fonction d'infirmier dirigeant ou d'infirmier psychiatrique dirigeant,
 - vingt pour-cent pour la fonction d'infirmier dirigeant adjoint ou d'infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
 - trente pour-cent pour la fonction d'infirmier en chef ou d'infirmier psychiatrique en chef,
 - vingt pour-cent pour la fonction d'infirmier principal ou d'infirmier psychiatrique principal,
 - quinze pour-cent pour la fonction d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique.
- Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

(Loi du 30 mars 1978)

- « 14. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l'Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- « V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes :
- a) garde forestier,
 - b) brigadier forestier,
 - c) chef-brigadier forestier,
 - d) brigadier forestier principal,
 - e) premier brigadier forestier principal.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du préposé forestier de l'Administration des Eaux et Forêts est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l'effectif total de la carrière établis ci-après :
- quinze pour-cent pour la fonction de premier brigadier forestier principal,
 - vingt pour-cent pour la fonction de brigadier forestier principal,
 - quarante pour-cent pour la fonction de chef brigadier forestier,
 - quinze pour-cent pour la fonction de brigadier forestier,
 - dix pour-cent pour la fonction de garde forestier.
- Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.

- VI. 1. La carrière de l'huissier comprend les fonctions suivantes:
- huissier de salle,
 - huissier-chef,
 - huissier principal,
 - premier huissier principal,
 - huissier dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l'huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'huissier de l'Administration gouvernementale est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l'effectif total de la carrière établis ci-après:
- quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant,
 - vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal,
 - trente pour-cent pour la fonction de huissier principal,
 - vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef,
 - quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle.
- Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
- VII. Dans l'« effectif total » des carrières visé aux sections I., II., IV., V. et VI. ci-dessus il faut comprendre:
- Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l'administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre.
 - Les stagiaires de cette carrière.
 - Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d'autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d'origine et y occupent un emploi, tant que l'administration d'origine n'a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.
 - Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n'a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence.
 - Les vacances d'emploi résultant du départ de fonctionnaires — ou de stagiaires — de cette carrière, tant qu'elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« Art. 18.

- Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d'atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l'Etat, sont classés suivant l'importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l'installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:

1° Quant aux chefs d'atelier:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
- b) de l'expéditionnaire technique ou de l'artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.

2° Quant aux magasiniers:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) de l'expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b) de l'expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c) de l'artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.

Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.

2. Les éducateurs instructeurs de l'éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
- b) de l'expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.

Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire technique dans le cadre de l'éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d'aptitude professionnelle que du certificat de fin d'études de l'Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d'admission commun.

Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« Art. 19.

1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l'enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon.

Le répétiteur débute à ce minimum.

La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n'entraîne pas l'effet prévu par les dispositions de l'article 5, paragraphe 1^{er} ci-dessus. Par contre la bonification d'ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur.

- 2. L'instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s'il est détenteur du brevet d'enseignement postsecondaire ou du brevet d'enseignement complémentaire ou spécial.
- 3. L'instituteur d'enseignement complémentaire et l'instituteur d'enseignement spécial, qui rentre dans l'enseignement primaire proprement dit après dix années d'activité dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E 3bis, s'il est âgé de quarante-cinq ans au moins.

4. L'instituteur spécial, qui rentre dans l'enseignement primaire après dix années d'activité, soit dans les maisons d'éducation, soit dans l'école de l'armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E 4, s'il est âgé de quarante-cinq ans au moins.
5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 6, s'il est détenteur d'un diplôme final sanctionnant un cycle d'études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d'une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l'Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.
6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d'ancienneté de service au même grade, s'il est détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l'Education Nationale et d'un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d'études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1^{er} de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. »

(Loi du 6 septembre 1983)

« **Art. 20.** I. L'article 1^{er} de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 1^{er}. Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3bis et qui sont détenteurs

- du certificat d'études pédagogiques, ou
- du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, ou
- d'un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l'enseignement complémentaire, soit dans celle de l'enseignement spécial, ou

- du brevet d'enseignement postscolaire

bénéficient d'une prime annuelle dont le montant correspond à douze points indiciaires.

Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3bis et qui sont détenteurs

- du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou
- du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou
- du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou
- du brevet d'enseignement moyen, ou
- du brevet d'enseignement primaire supérieur,

bénéficient d'une prime annuelle dont le montant correspond à vingt et un points indiciaires.

Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l'enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels».

II. (supprimé par la loi du 20 mars 1974 — Mém. A 1974, p. 374 — Pasin. 1974, p. 340)

(Loi du 30 mars 1978)

« **Art. 20bis.**

L'artisan, détenteur d'un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d'une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« **Art. 20ter.**

La maîtresse de jardin d'enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d'enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal, bénéficie d'une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable.»

Art. 21.

(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. – Mém. A 1980, p. 144- Pasin. 1980, p. 297)¹

(Loi du 21 décembre 1973)

« **Art. 22.**

I. Par dérogation à l'article 8, section I:

(Loi du 9 janvier 1984)

« 1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ainsi que le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 4. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction d'agent principal des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4. »

(Loi du 21 décembre 1973)

« 2° L'artisan (grade 3) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 5. »

¹ Loi du 22 juin 1963, art. 21:

1. Le greffier, bénéficiaire d'un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.
2. Le greffier, bénéficiaire d'un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
 - a) à l'échelon du nouveau grade dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d'une majoration biennale d'échelon de ce grade, si l'échelon de son ancien grade n'était pas le dernier de ce grade;
 - b) à l'échelon du nouveau grade qui suit l'échelon dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d'une majoration biennale d'échelon de ce grade, si l'échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.
3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.
4. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n'est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d'ancienneté n'est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a) ci-dessus, si l'avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d'échelon de l'ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d'échelon de ce grade.

Art. 22. – I. (suite)

(Loi du 30 mars 1978)

- «3° l'expéditionnaire, l'expéditionnaire-informaticien, l'expéditionnaire technique et le garde forestier (grade 4) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 6.
- 4° L'infirmier et l'agent sanitaire (grade 5) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 7.
- 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 7bis.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«II. Conformément à l'article 8, section II:»

(Loi du 23 décembre 1978)

- «1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.
Le préposé du service d'urgence (grade 3) bénéficie d'un premier avancement au grade 4 après six années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.»

(Loi du 21 décembre 1973)

- «2° L'agent des contributions, le garde des domaines et l'aide-soignant (grade 2) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.»

3° (abrogé par la loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole)

(Loi du 30 mars 1978)

- «4° Le moniteur et¹ l'audiométriste de la santé² (grade 4) bénéficient¹ d'un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avanceront¹ au grade 7 après quatorze années de grade à condition d'avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation.
Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.»

(Loi du 21 décembre 1973)

- «5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires, bénéficie d'un avancement en traitement au grade 10.
- 6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d'un deuxième avancement en traitement au grade 11 après quatorze années de grade.
Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s'il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.»

1 Modifié implicitement par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

2 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Art. 22. – II. – 6° (suite)

(Loi du 29 août 1976)

«L'assistant (grade 8) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d'un deuxième avancement en traitement au grade 11 après quatorze années de grade.

L'assistant le plus ancien en rang bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s'il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«7° L'aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.»

(Lois des 9 janvier 1984 et 10 février 1984)

«8° L'éducateur (grade 8), l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8) et le chef de services spéciaux des musées de l'Etat (grade 9) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.»

(Loi du 30 mars 1978)

«9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l'agent de probation, «l'orthoptiste de la santé»¹ (grade 10) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«10° L'ingénieur de l'Inspection du travail et des mines, le psychologue, «l'expert en sciences hospitalières»¹ (grade 12) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.²

11° L'expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur et³ «l'ingénieur nucléaire»¹ (grade 14) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.

12° Le médecin-chef de service (grade 14), «le médecin chef de service de la santé, le médecin-dentiste de la santé (grade 15)»¹ bénéficient³ d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.»

(Loi du 22 juin 1977)

«13° Le pharmacien de l'Armée (grade A 10bis) bénéficie d'un avancement en traitement au grade A 13 après six années de grade.»

(Loi du 30 mars 1978)

«14° Par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'agent sanitaire (grade 5), l'infirmier (grade 5), l'infirmier psychiatrique (grade 6), l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique (grade 6), l'infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l'assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d'un deuxième avancement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d'avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation.»

1 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

2 La loi du 15 mai 1974 a supprimé les mentions «l'ingénieur-géologue, l'ingénieur-chimiste et l'ingénieur-géodésien des Ponts et Chaussées».

3 Modifié implicitement par la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Art. 22. – II. (suite)

15° (abrogé par la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire)

(Lois des 26 juillet 1975 et 16 avril 1979)

«16° Le Directeur de l'administration de l'aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d'un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«17° Le chef de services spéciaux des musées de l'Etat qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, le conseiller économique « ... »⁷, « le conseiller de direction à l'Administration de l'emploi »¹, « ... »¹¹, « le conseiller informaticien »², le directeur de « l'Institut viti-vinicole »³, « le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg »¹², « l'ingénieur-chef de division du laboratoire »⁹, « l'ingénieur-chef de division de l'administration de l'environnement »¹⁰, l'inspecteur des finances, « l'inspecteur de la sécurité sociale »⁴, le secrétaire du Conseil d'Etat, « le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle »⁵ et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d'économie rurale, le directeur des services techniques de l'Agriculture, «le président de l'office national du remembrement»⁶, «le médecin chef de division de la santé»⁸, «le médecin-chef de division du laboratoire»⁹ (grade 16) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade. 16.»

(Loi du 10 février 1982)

«20° « ... »¹³, le maître de cours pratiques (grade E2) bénéficie¹⁴ d'un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«21° Le vicaire et le chapelain (grade C 1) bénéficient d'un avancement en traitement au grade C2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.»

(Loi du 29 mars 1974)

«22° Le directeur du centre informatique de l'Etat (grade 17) bénéficie d'un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.»

1 Ajoutés par la loi du 21 février 1976.

2 Ajouté par la loi du 29 mars 1974.

3 Modifié implicitement par la loi du 29 août 1976.

4 Ajouté par la loi du 25 avril 1974.

5 Ajouté par la loi du 21 mai 1979.

6 Ajouté par la loi du 25 février 1980 (Office national du remembrement).

7 Supprimé par la loi du 25 février 1980 (Service d'économie rurale).

8 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 (Direction de la Santé).

9 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 (Laboratoire National de Santé).

10 Ajouté par la loi du 27 novembre 1980.

11 Implicitement abrogé par la loi du 25 février 1980 (Service d'économie rurale).

12 Ajouté par la loi du 9 janvier 1984 (Etablissements pénitentiaires).

13 Implicitement abrogé par la loi du 9 janvier 1984 (Etablissements pénitentiaires).

14 Modifié implicitement par la loi du 9 janvier 1984 (Etablissements pénitentiaires).

Art. 22. — II. (suite)

(Loi des 1^{er} mars 1974 et 8 octobre 1975)

«23° L'administrateur (grade 13) de l'hôpital neuro-psychiatrique de l'État bénéficiera d'un avancement en traitement au grade 15 après douze années de grade.»

(Loi du 7 mars 1980)

«24° Le juge de paix, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles bénéficient d'un avancement en traitement au grade M4 deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.»

(Loi du 23 décembre 1978)

«25° Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.»

(Loi du 21 novembre 1980 — Laboratoire National de Santé)

«26° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 après quatorze années de grade.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d'une indemnité non pensionnable de trente points indiciaires.»

(Loi du 23 décembre 1978)

- «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 209.
Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.
- 2° Pour l'agent en chef des douanes le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.
- 3° Pour l'agent en chef de poste des douanes et l'agent des finances des douanes le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275.
- 4° Pour le lieutenant des douanes le grade 7bis est allongé d'un douzième, treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 302.
- 5° Pour le secrétaire des différents établissements scolaires le grade 9 est allongé d'un dixième et d'un onzième échelon ayant respectivement les indices 326 et 338.
Pour le secrétaire des différents établissements scolaires, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires, le grade 10 est allongé d'un dixième et d'un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 362.
- 6° Pour le pharmacien de l'Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire «I. Administration générale».
- 7° Pour les commandants de l'Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 575.
- 8° Pour l'aide-soignant le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.
- 9° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse, l'agent de probation, «l'orthoptiste de la santé»¹ et «le cytotechnicien»², le grade 12 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.

1 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 (Direction de la Santé).

2 Ajouté par la loi du 21 novembre 1980 (Laboratoire National de Santé).

Art. 22. – IV. (suite)

- 10° Pour le conducteur visé à l'article 19 paragraphe 6 ci-dessus le grade 13 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 458.
- 11° Pour l'expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d'un diplôme luxembourgeois de technicien, l'indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 326.
- 12° Pour le technicien diplômé (grade 7) détenteur d'un diplôme d'ingénieur-technicien, l'indice 185 constitue le premier échelon.
- 13° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2.
- Bénéficient de la même mesure:
- les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'artisan, à condition toutefois qu'ils exercent le métier correspondant à leur certificat d'aptitude professionnelle;
 - les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l'article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.
- 14° Pour l'artisan (grade 3), détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle artisanal (CAP), l'indice 139 constitue le premier échelon.
- 15° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l'article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l'examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu'au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:
- Pour la carrière de l'artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l'échelon 262.
- Pour la carrière de l'expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
- Pour l'archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu'à l'indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu'à l'indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 — 338 — 350 — 362.
- Pour la carrière supérieure de l'administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M 2 et M 3 sont allongés jusqu'à l'échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 — 470 — 485 — 500 — 515.
- Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A 4 et A 5 sont allongés jusqu'à l'indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244 — 253 — 262 — 266.

Art. 22. — IV. — 15° (suite)

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l'échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l'article 4.

Lorsqu'un fonctionnaire qui a bénéficié d'un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l'article 5, calculé à partir de l'échelon supplémentaire déjà atteint, n'est accordé que jusqu'à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l'annexe C.

Lorsqu'au moment de la promotion ce maximum avait déjà atteint ou dépassé par l'octroi antérieur d'un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n'a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l'alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu'au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l'application des dispositions relatives à la promotion, l'indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.»

(Loi du 7 mars 1980)

«16° Pour les conseillers à la cour d'appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d'arrondissement et les juges de paix directeurs le grade M4 est allongé d'un 9^e et 10^e échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.»

V. 1° (supprimé par la loi du 30 mars 1978)

(Loi du 30 mars 1978)

«2° Pour l'infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d'infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.

La substitution est obtenue en remplaçant l'indice du grade 5 du tableau indiciaire I. «Administration générale» de l'annexe C par l'indice du grade 6 correspondant au même numéro d'échelon.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A 10bis est substitué au grade A 10.

La substitution est obtenue en remplaçant l'indice du grade A 10 du tableau indiciaire III. «Force publique» de l'annexe C par l'indice du grade A 10bis correspondant au même numéro d'échelon.

4° Pour la maîtresse de jardin d'enfants, qui est détentrice d'un brevet de spécialisation en éducation différenciée, le grade E 1bis est substitué au grade E 1.

La substitution est obtenue en remplaçant l'indice du grade E 1 du tableau indiciaire IV. «Enseignement» de l'annexe C par l'indice du grade E 1bis correspondant au même numéro d'échelon.»

(Loi du 23 décembre 1978)

«5° Pour l'instituteur principal et l'instituteur d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial le grade E 3bis est substitué au grade E 3. La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E 3 du tableau indiciaire «IV. — Enseignement» de l'annexe C par l'indice du grade E 3bis correspondant au même numéro d'échelon.»

Art. 22. — V. (suite)

(Loi du 21 décembre 1973)

- «6° Pour l'avancement en traitement prévu à l'article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.
- 7° Pour la promotion du grade A 13 au grade A 14, l'indice de l'échelon 7 du grade A 14 (520) se substitue à l'échelon final du grade A 13 (515) comme point de départ pour l'application des dispositions de l'article 5.»

Dispositions additionnelles

Art. 23.

1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l'Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le Gouvernement en conseil.¹
2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l'armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal.²

Art. 24.

I. Logement de service

1. Tout fonctionnaire est tenu d'habiter le logement qui lui est assigné par l'autorité supérieure pour des raisons de service.
2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l'attribution d'un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d'un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.
5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d'Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d'Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d'avocat.

- ¹ a) Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l'Etat, tel qu'il a été modifié.
- b) Règlement du Gouvernement en conseil du 1^{er} mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il a été modifié.
- c) Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale, tel qu'il a été modifié.
- d) Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l'enseignement primaire, tel qu'il a été modifié.
- e) Règlement du Gouvernement en conseil du 27 octobre 1978 portant allocation d'un supplément d'indemnité aux employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique.
- f) Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
- g) Règlement du Gouvernement en conseil du 19 septembre 1980 portant fixation des indemnités revenant aux stagiaires officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.
- h) Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1981 fixant à titre provisoire la tâche et la rémunération des stagiaires aux différentes fonctions enseignantes de l'enseignement postprimaire.
- ² Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié.

6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l'Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l'article « 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat »¹.

II. Logement locatif.

Lorsque l'Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

III. Gratuité médicale intégrale.

L'article 1^{er} de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante:

« Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de « l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat »². »

(Loi du 30 mars 1978)

« Art. 25.

1. Une prime d'astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force publique, désignés ci-après, à l'exception de ceux de la musique militaire.

Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gendarmerie, de l'armée et de la police. »

(Loi du 9 janvier 1984)

- «2. Une prime d'astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers et aux gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ainsi qu'aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche et de garde-forestier. »

(Loi du 30 mars 1978)

- «3. Une prime d'astreinte d'une valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives.

4. Une prime d'astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale, s'ils sont occasionnellement astreints à prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s'ils sont consignés à domicile à titre de réserve.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.

5. Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d'administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.³

¹ Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1979. — Mém. A 1979, p. 621.

² Modification implicite résultant de la loi du 1^{er} mars 1974. — Mém. A 1974, p. 211.

³ Voir Code Administratif, chapitre « Fonctionnaires de l'Etat », sous-chapitre « Traitements », rubrique « Primes »: Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l'administration des douanes bénéficiant de la prime d'astreinte et fixation du montant de ladite prime.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l'importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« 6. Une prime d'astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil: ¹

- a) aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l'Etat;
- b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté:
 - soit entre vingt-deux et six heures,
 - soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d'usage,
 - soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël.

Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en conseil tiendra compte des dimensions, de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. »

(Loi du 30 mars 1978)

« 7. Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 6 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.

8. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu comme équivalent d'un conservatoire de musique étranger.

L'équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d'une commission composée de trois hommes de l'art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. »

(Loi du 30 mars 1978)

« **Art. 25bis.**

Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique bénéficient d'un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires.

Art. 25ter.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. »

¹ Voir Code Administratif, chapitre « Fonctionnaires de l'Etat », sous-chapitre « Traitements », rubrique « Primes »: Règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d'allocation d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat.

Art. 26.

Dans le cas où l'Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d'admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d'ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.

Les décisions pour l'application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination de l'intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d'Etat.

Art. 27.

Lorsqu'une carrière est allongée par l'adjonction d'un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d'une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.

Art. 28.

1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu'elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.
2. L'article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes:
(...)¹

Art. 29.

Les années passées au service de l'Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l'application des articles 8 et 22 de la présente loi.

Art. 30.

Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1^{er} juillet 1960.

¹ La modification de l'article 13 est dépassée entretemps par des lois modificatives subséquentes.

Dispositions transitoires

Art. 31.

1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d'une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l'ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l'alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d'option pour le régime de l'ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit:

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l'indemnité de foyer, de l'indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;

pour les bénéficiaires d'une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.¹

2. Un droit d'option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l'article 1^{er}, alinéa 2 de l'ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l'âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l'ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l'âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d'option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l'alinéa 1^{er}.

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l'âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de même aux pensions allouées du chef d'un fonctionnaire de sexe féminin.

¹ Loi du 21 décembre 1973:

Un droit d'option spécial est accordé au curé du cults catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice de l'ancien traitement du grade C 3 tel qu'il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat (162-234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3^o, section II de l'article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi. L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

3. Les dispositions de l'article 11 de la présente loi s'appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l'ancienne législation.
4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

Art. 32.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.
2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d'un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:
 - a) L'indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d'un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.¹
 - b) Le dépassement doit être dû au fait que, d'une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d'un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d'autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l'avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l'application des dispositions concernant la bonification d'ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n'est pas prise en considération.
Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s'il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l'a dépassé en traitement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.
3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4 et de l'article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l'application de la présente disposition.²

Art. 33.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n'est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s'applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l'annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magistrature », IV « enseignement » et V « cultes ».¹

¹ La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1^{er} juillet 1963 par la loi du 4 août 1970.

² Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 34.

1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1^{er} juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre « de la Fonction Publique »¹ sur proposition du ministre du ressort, jusqu'à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d'une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2. Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s'appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d'une pension à la même date.
3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l'article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d'ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

Art. 35.

- I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l'Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l'annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l'Etat, le grade 14 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l'Etat, le grade 15 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 485.

- II. 1. Les titulaires des fonctions de:

- a) Instituteur d'enseignement général à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,
 - b) instituteur d'enseignement général aux centres d'enseignement professionnel,
 - c) professeur à l'école des arts et métiers,
 - d) professeur à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,
 - e) professeur aux centres d'enseignement professionnel,
- en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E 3 avec le titre d'instituteur d'enseignement professionnel.

¹ Le terme « Ministre d'Etat » a été remplacé par « Ministre de la Fonction Publique » en application de l'arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels (Mém. A 1979, p. 1224).

2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1^{er} ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d'enseignement professionnel, grade E 4, s'ils remplissent les conditions d'études et d'examen prescrites pour la fonction de professeur à l'école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le paiement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d'instituteur d'enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1^{er} ci-dessus, pourront également être classés au grade E 4 s'ils remplissent les conditions d'études prescrites pour la fonction de professeur à l'école des arts et métiers.
4. Les décisions à intervenir pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre « de la Fonction Publique. »¹

Art. 36.

I. *(abrogé par la loi du 30 mars 1979)*

II. *(abrogé par la loi du 30 mars 1979)*

- III. Le règlement grand-ducal² prévu à l'article 17, I, « 4 »³ pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l'examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l'examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 8, section IV, 3^o ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Art. 37.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l'ancienne législation, les règlements d'administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.

Art. 38.

Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d'exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l'assimilation aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l'équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l'Etat, l'exige.

¹ Voir note 1 sous l'article 34 ci-avant.

² Voir Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l'année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire et de l'expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint (Mém. A 1963, p. 979 — Pasin. 1963, p. 240).

³ L'article 17 a été modifié par la loi du 23 décembre 1978.

Entrée en vigueur

Art. 39.

La présente loi sort ses effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi visée par l'article 2, paragraphe 2 ci-dessus.¹

¹ L'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1^{er} janvier 1962, à l'exception de l'article 11 (entré en vigueur le 1^{er} janvier 1963) et des articles 24 et 25 (entrés en vigueur le 1^{er} juillet 1963).

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 895 et 896.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Cette annexe comprend les six rubriques suivantes:

- I. Administration générale**
- II. Magistrature**
- III. Force publique**
- IV. Enseignement**
- V. Cultes**
- VI. Fonctions spéciales à indice fixe**

Remarques: Les fonctions marquées du signe distinctif[°] sont celles qui sont touchées par l'une ou l'autre des dispositions de l'article 22, dont les références sont indiquées entre crochets. Les indices correspondent à la numération prévue aux pages 895 et 896 et font référence à la disposition modifiant l'annexe A, telle qu'elle a été prévue par la loi du 21 décembre 1973.

I. – Administration générale

Grade	Administration	Fonction
1	Différentes administrations Différentes administrations	° garçon de bureau [II-1; IV-1] ° garçon de salle [II-1; IV-1]
2	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Contributions Douanes Eaux et Forêts Eaux et Forêts Enregistrement et domaines Etablissements pénitentiaires Ponts et chaussées Postes et télécommunications	° aide-soignant [II-2; IV-8] garçon de bureau principal garçon de salle principal surveillant des travaux huissier de salle chaîneur ° agent [II-2] ° préposé [I-1] garde-chasse adjoint garde-pêche adjoint ° garde des domaines [II-2] ° gardien [I-1] cantonnier facteur
3	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° artisan [I-2; IV-14 et 15] ° concierge [IV-1] surveillant principal (des travaux)

Grade	Administration	Fonction
3 suite	Administration gouvernementale Cadastre Eaux et Forêts Eaux et Forêts Ponts et Chaussées Postes et télécommunications Protection civile	huissier-chef chef-chaîneur garde-chasse garde-pêche chef-cantonnier facteur en chef ° préposé du service d'urgence ¹⁸ [II-1]
4	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l'Etat Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé	° concierge-surveillant [IV-1] ° expéditionnaire [I-3; IV-15] ° expéditionnaire technique [I-3; IV-11 et 15] ° moniteur [II-4 et 25] sous-chef de brigade huissier principal ° expéditionnaire-informaticien ⁵ [I-3, IV-15] ° garde-forestier [I-3] brigadier facteur aux écritures ° audiométriste ³⁸ [II-4]
5	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	chef de brigade ° infirmier ²³ [I-4, II-14, V-2] ° premier artisan [IV-15]

Grade	Administration	Fonction
5 suite	Administration gouvernementale Douanes Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé	premier huissier principal ° agent principal ²⁵ [I-1] maréchal des logis facteur aux écritures principal ° agent sanitaire ²³ [I-4, II-14]
6	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l'Etat Douanes Eaux et forêts Postes et télécommunications Postes et télécommunications	° artisan principal [IV-15] ° assistant technique médical ²³ [II-14] chef de brigade principal ° commis adjoint [IV-15] ° commis technique adjoint [IV-15] ° infirmier anesthésiste ²³ [II-14] ° infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁴⁹ [II-14] ° infirmier psychiatrique ²³ [II-14] ° masseur ²³ [II-14] ° puériculteur ²³ [II-14] huissier dirigeant ²⁵ ° commis-informaticien adjoint ⁵ [IV-15] ° agent en chef [IV-2] brigadier forestier facteur comptable ²⁵ premier facteur aux écritures principal ²⁵

Grade	Administration	Fonction
7	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Douanes Douanes Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Postes et télécommunications	chef de brigade dirigeant²⁵ ° commis [IV-15] ° commis technique [IV-15] infirmier principal²³ infirmier psychiatrique principal²³ ° premier artisan principal [IV-15] ° rédacteur [IV-15] ° sage-femme²³ [I-5] ° technicien diplômé [IV-12 et 15] ° commis-informaticien⁵ [IV-15] informaticien-diplômé⁵ ° agent en chef-chef de poste²⁵ [IV-3] ° agent des finances²⁵ [IV-3] chef-brigadier forestier maréchal des logis-chef²⁵ facteur comptable principal²⁵ facteur dirigeant²⁵
7bis	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	artisan dirigeant²³ infirmier en chef²³ infirmier psychiatrique en chef²³

Grade	Administration	Fonction
7bis suite	Douanes Etablissements pénitentiaires	° lieutenant ²⁵ [IV-4] adjudant adjoint ²⁵
8	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différents établissements scolaires Archives de l'Etat Bibliothèque nationale Centre informatique de l'Etat	assistant technique médical dirigeant adjoint ²³ commis principal commis technique principal conducteur ° éducateur [II-8] infirmier anesthésiste dirigeant adjoint ²³ infirmier dirigeant adjoint ²³ infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁴⁹ infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ²³ masseur dirigeant adjoint ²³ puériculteur dirigeant adjoint ²³ ° rédacteur principal [IV-15] ° technicien principal [IV-15] vérificateur ° secrétaire [II-5; IV-5] ° archiviste adjoint [IV-15] ° bibliothécaire adjoint [IV-15] commis-informaticien principal ⁵

Grade	Administration	Fonction
8 suite	Centre informatique de l'Etat Centre universitaire Contributions Douanes Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Institut viti-vinicole Santé Santé Services techniques de l'agriculture	informaticien principal⁵ ° bibliothécaire³ [II-4] sous-receveur agent principal des finances²⁵ brigadier forestier principal adjudant²⁵ ° assistant¹⁶ [II-6] agent sanitaire dirigeant adjoint²³ ° éducateur sanitaire³⁸ [II-8] ° préposé des services de la section agronomique [II-6]
8bis	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	assistant technique médical dirigeant²³ infirmier anesthésiste dirigeant²³ infirmier dirigeant²³ infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique⁴⁹ infirmier psychiatrique dirigeant²³ masseur dirigeant²³ premier commis principal²³ premier commis-informaticien principal²³ premier commis technique principal²³ puériculteur dirigeant²³

Grade	Administration	Fonction
8bis suite	Douanes Douanes Douanes Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Santé	agent en chef des finances ²⁵ vérificateur adjoint ²⁵ receveur adjoint ²⁵ premier brigadier forestier principal ²⁵ adjudant-chef ²⁵ agent sanitaire dirigeant ²³
9	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l'Etat Commissariat aux assurances Contributions Contributions Douanes Laboratoire national de santé Musées de l'Etat	° aumônier [II-7] ° chef de bureau adjoint [IV-15] ° chef de bureau technique adjoint [IV-15] receveur de 2 ^e classe sage-femme dirigeante adjointe ²³ chef de bureau-informaticien adjoint ⁵ contrôleur adjoint ⁵⁰ contrôleur adjoint receveur adjoint contrôleur adjoint ° cytotechnicien ³⁹ [II-26; IV-9] ° chef de services spéciaux [II-8]
9bis	Différentes administrations	sage-femme dirigeante ²³

Grade	Administration	Fonction
10	Différentes administrations	° assistant d'hygiène sociale [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° assistant social [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° chef de bureau [IV-15]
	Différentes administrations	° chef de bureau technique [IV-15]
	Différentes administrations	° chimiste ¹⁹ [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° conducteur (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) ²⁵ [IV-10]
	Différentes administrations	contrôleur
	Différentes administrations	° ergothérapeute ²³ [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° infirmier hospitalier gradué [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° laborantin [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° masseur-kinésithérapeute [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	° orthophoniste [II-9; IV-9]
	Différentes administrations	receveur de 1 ^{re} classe
	Caisse d'Épargne de l'État	chef-comptable
	Centre informatique de l'État	chef de bureau-informaticien ⁵
	Justice	° agent de probation ^{8, 47} [II-9; IV-9]
	Justice	° délégué permanent à la protection de la jeunesse [II-9; IV-9]
	Santé	° orthoptiste ³⁸ [II-9; IV-9]

Grade	Administration	Fonction
11	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Archives de l'Etat Bibliothèque nationale Centre informatique de l'Etat Enregistrement et domaines Musées de l'Etat	chef de service conducteur-inspecteur inspecteur inspecteur technique receveur principal archiviste bibliothécaire inspecteur-informaticien⁵ conservateur des hypothèques ° chef de services spéciaux (doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 17.8.1960) [II-17]
12	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'emploi	attaché de gouvernement²⁶ chargé d'études¹⁵ conducteur-inspecteur principal ° ingénieur [II-10] inspecteur de direction inspecteur principal inspecteur technique principal ° psychologue [II-10] attaché de direction¹⁴

Grade	Administration	Fonction
12 suite	Administration de l'emploi Bâtiments publics Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Centre pénitentiaire de Luxembourg Conseil d'Etat Corps diplomatique Institut viti-vinicole Justice Santé Service des sites et monuments nationaux ¹	chargé d'études ¹⁴ architecte ¹³ chargé d'études-informaticien ⁵ inspecteur-informaticien principal ⁵ directeur (art. 17 de la loi du 9 janvier 1984) ⁴⁷ attaché du Conseil d'Etat secrétaire de légation ingénieur ¹⁶ attaché de justice ° expert en sciences hospitalières ³⁸ [II-10] conservateur ²² (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977)
13	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° attaché de gouvernement 1 ^{er} en rang [IV-15] ° chargé d'études principal ¹⁵ [IV-15] conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang ° ingénieur-inspecteur [IV-15] inspecteur de direction 1 ^{er} en rang inspecteur principal 1 ^{er} en rang inspecteur technique principal 1 ^{er} en rang

¹ Implicitement ajouté par la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.

Grade	Administration	Fonction
13 suite	Administration de l'emploi Administration de l'emploi Bâtiments publics Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Chambre des comptes Conseil d'Etat Commissariat aux sports Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat Justice Ravitaillement Service de l'immigration Service des sites et monuments nationaux ¹	° attaché de direction 1^{er} en rang¹⁴ [IV-15] ° chargé d'études principal¹⁴ [IV-15] ° architecte-inspecteur¹³ [IV-15] ° chargé d'études-informaticien principal⁵ [IV-15] - inspecteur-informaticien principal 1^{er} en rang⁵ - conseiller ° attaché du Conseil d'Etat 1^{er} en rang [IV-15] - commissaire général aux sports ° administrateur⁴ [II-23; IV-15] ° premier attaché de justice⁴¹ [IV-15] - secrétaire général - commissaire à l'immigration - conservateur en chef²² (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977)
14	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'Aéroport Administration gouvernementale Administration des services vétérinaires Bâtiments publics	° conseiller de direction adjoint²⁶ [IV-15] ° conseiller économique adjoint³⁶ [IV-15] ° ingénieur principal [IV-15] ° médecin-chef de service [II-12; IV-15] ° directeur-adjoint¹² [IV-15] ° conseiller de gouvernement adjoint [IV-15] ° médecin -vétérinaire¹⁷ [IV-15] ° architecte principal¹³ [IV-15]

¹ Implicitement ajouté par la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.

Grade	Administration	Fonction
14 suite	Centre informatique de l'Etat Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle Conseil d'Etat Contrôle médical de la sécurité sociale Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Laboratoire national de santé Santé Santé Santé Service des sites et monuments nationaux	° conseiller-informaticien adjoint⁵ [IV-15] ° commissaire du gouvernement adjoint³¹ [IV-15] ° secrétaire du Conseil d'Etat adjoint [IV-15] ° médecin-conseil adjoint [IV-15] ° inspecteur adjoint des finances [IV-15] ° inspecteur adjoint de la sécurité sociale⁷ [IV-15] ° ingénieur-chef de service³⁹ [IV-15] ° expert en radioprotection [II-11; IV-15] ° ingénieur nucléaire³⁸ [II-11; IV-15] ° pharmacien-inspecteur [II-11; IV-15] ° conservateur²² [IV-15]
15	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'emploi Administration de l'environnement Administration gouvernementale Administration des services vétérinaires Bâtiments publics Cadastre	conseiller de direction ° conseiller économique [II-18] ingénieur-chef de division ° conseiller de direction¹⁴ [II-18] ° ingénieur-chef de division⁴⁰ [II-18] ° conseiller de gouvernement [II-18] vétérinaire-inspecteur¹⁷ architecte chef de division¹³ ingénieur-chef de division³⁴

Grade	Administration	Fonction
15 suite	Centre informatique de l'Etat Centre pénitentiaire de Luxembourg Commissariat du gouvernement à la formation professionnelle Conseil arbitral des assurances sociales Conseil d'Etat Corps diplomatique Eaux et Forêts Education physique Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Laboratoire national de sauté Laboratoire national de santé Musées de l'Etat Santé Santé Service des sites et monuments nationaux Institut viti-vinicole	° conseiller-informaticien⁵ [II-18] ° directeur⁴⁷ [II-18] ° commissaire du gouvernement³¹ [II-18] ° vice-président [II-18] ° secrétaire du Conseil d'Etat [II-18] ° conseiller de légation [II-18] directeur adjoint ° commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports [II-18] ° inspecteur des finances [II-18] ° inspecteur de la sécurité sociale⁷ [II-18] ° ingénieur-chef de division³⁹ [II-18] médecin-chef de service³⁹ conservateur ° médecin-chef de service³⁸ [II-12] ° médecin-dentiste³⁸ [II-12] conservateur en chef²² ° directeur [II-18]
16	Différentes administrations Administration de l'Aéroport Administration de l'environnement	° médecin-inspecteur²⁸ [II-16] ° directeur¹² [II-16] directeur-adjoint⁴⁰

Grade	Administration	Fonction
16 suite	Administration des services vétérinaires	vétérinaire-chef du laboratoire ¹⁷
	Archives l'Etat	directeur
	Banque Internationale	commissaire du Gouvernement
	Bâtiments publics	directeur adjoint ¹³
	Bibliothèque nationale	directeur
	Bourse de commerce	commissaire
	Cadaastre	directeur adjoint ³⁴
	Commissariat aux assurances	commissaire aux assurances ⁵⁰
	Commissariats de district	commissaire
	Concessionnaire de la distribution d'énergie électrique	commissaire du gouvernement
	Conseil arbitral des assurances sociales	° président [II-19]
	Contributions	sous-directeur
	Contrôle médical de la sécurité sociale	médecin-conseil
	Eaux et forêts	directeur
	Enregistrement	sous-directeur
	Environnement	directeur adjoint
	Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat	directeur adjoint ⁴
	Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat	médecin chef de division ⁴
	Inspection du travail et des mines	directeur adjoint ⁶
	Laboratoire national de santé	° médecin-chef de division ³⁹ [II-19]
	Musées de l'Etat	directeur
	Office national du remembrement	° président [II-19]

Grade	Administration	Fonction
16 suite	Ponts et chaussées Postes et télécommunications Protection civile Sanatorium de Vianden Santé Santé Santé Santé Service d'économie rurale Service de l'énergie de l'État Service national de la jeunesse Service national de la sécurité dans les écoles Services techniques de l'Agriculture	directeur adjoint ¹⁰ directeur adjoint directeur ¹⁸ sous-directeur ° expert en radioprotection chef de division ³⁸ [II-11] ° ingénieur nucléaire chef de division ³⁸ [II-11] ° médecin chef de division ³⁸ [II-19] ° pharmacien-inspecteur chef de division ³⁸ [II-11] ° directeur [II-19] directeur directeur ⁵¹ inspecteur général de la sécurité dans les écoles ²⁴ ° directeur [II-19]
17	Administration de l'emploi Administration de l'environnement Administration gouvernementale Administration du personnel de l'État Administration des services vétérinaires Cadastre Caisse d'Épargne Centre informatique de l'État	directeur ¹⁴ directeur ⁴⁰ premier conseiller de gouvernement ¹ directeur ⁴⁸ directeur ¹⁷ directeur ³⁴ sous-directeur ° directeur ⁵ [II-22]

Grade	Administration	Fonction
17 suite	Contrôle médical de la sécurité sociale Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Inspection générale vétérinaire Inspection du travail et des mines Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat Laboratoire national de santé Maison de Soins de l'Etat Santé Secrétariat du Grand-Duc Service central de la statistique et des études économiques	médecin-directeur adjoint²⁸ premier inspecteur des finances³³ premier inspecteur de la sécurité sociale⁴² directeur directeur directeur⁴ directeur adjoint³⁹ directeur³⁰ directeur adjoint³⁸ secrétaire directeur
18	Bâtiments publics Contributions Contrôle médical de la sécurité sociale Corps diplomatique Douanes Enregistrement et domaines Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Laboratoire national de santé Ponts et chaussées Postes et télécommunications Santé	directeur¹³ directeur médecin-directeur²⁸ ministre plénipotentiaire directeur directeur directeur directeur⁷ directeur³⁹ directeur directeur directeur

II. — Magistrature

Grade	Administration	Fonction
M 1	—	
M 2	Parquets des tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement	° substitut du procureur d'Etat [IV-15] ° juge [IV-15]
M 3	Justices de paix Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement	° juge de paix [II-24, IV-15] ° premier substitut du procureur d'Etat [IV-15] ° premier juge [IV-15] ° juge de la jeunesse ⁴³ [II-24; IV-15] ° juge des tutelles ⁴³ [II-24; IV-15]
M 4	Cour d'appel justices de paix Parquet général Tribunal d'arrondissement de Diekirch Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunal d'arrondissement de Luxembourg	° conseiller ³⁷ [IV-16] ° juge de paix directeur ³⁷ [IV-16] ° avocat général [IV-16] ° vice-président ³⁷ [IV-16] ° vice-président [IV-16] juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles ⁴³
M 5	Cour d'appel Parquet du tribunal d'arrondissement de Diekirch	premier conseiller ⁴⁵ procureur d'Etat

Grade	Administration	Fonction
M 5 suite	Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunal d'arrondissement de Diekirch Tribunal d'arrondissement de Luxembourg	procureur d'Etat adjoint ^{37,45} président premier vice-président ^{37, 45}
M 6	Cour d'appel Cour de cassation Parquet général Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunal d'arrondissement de Luxembourg	président de chambre ³⁷ conseiller ³⁷ premier avocat général ³⁷ procureur d'Etat président
M 7	Cour supérieure de justice Parquet général	président procureur général d'Etat

III. — Force publique

Grade	Administration	Fonction
A 1	Police	garde champêtre
A 2	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	° sergent [IV-13] ° gendarme [IV-13] ° sergent [IV-13] ° agent [IV-13]
A 3	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	- premier sergent - brigadier - premier sergent - brigadier
A 4	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	° sergent-chef [IV-15] ° maréchal des logis [IV-15] ° sergent-chef [IV-15] ° brigadier-chef [IV-15]
A 5	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	° adjudant sous-officier [IV-15] ° maréchal des logis-chef [IV-15] ° adjudant sous-officier [IV-15] ° inspecteur [IV-15]

Grade	Administration	Fonction
A 6	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	adjudant-chef adjudant sous-officier adjudant-chef inspecteur-chef ²
A 7	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	adjudant-major adjudant-chef adjudant-major commissaire ²
A 8	Armée Gendarmerie Police	lieutenant lieutenant lieutenant
A 9	Armée Gendarmerie Police	lieutenant en premier lieutenant en premier lieutenant en premier
A 10	Armée Gendarmerie Police	° capitaine [V-3] ° capitaine [V-3] ° capitaine [V-3]

Grade	Administration	Fonction
A 10bis	Armée	° pharmacien [II-13, IV-6]
A 11	Armée Gendarmerie Police	major major major
A 12	—	
A 13	Armée Gendarmerie Police	° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7] ° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7] ° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7]
A 13bis	Police	directeur ²⁰
A 14	Armée Armée Armée Gendarmerie	° commandant de l'armée [IV-7] médecin de l'armée médecin-dentiste de l'armée ²⁰ ° commandant ²⁰ [IV-7]
A 15	Armée	colonel

Grade	Administration	Fonction
E 1	Différents établissements Différents établissements Maisons d'éducation	contremaître-instructeur ⁴⁷ ° maîtresse de jardin d'enfants [V-4] monitrice surveillante
E 2	Différents établissements Différents ordres d'enseignement	° maître de cours pratiques ⁴⁷ [II-20] ° maître de cours pratiques ^{31, 32} [II-20]
E 3	Différents établissements Différents ordres d'enseignement Education préscolaire Enseignement primaire	instituteur maître de cours spéciaux instituteur instituteur
E 3bis	Différents établissements Différents établissements Enseignement primaire Enseignement primaire Enseignement primaire Force publique	° instituteur d'enseignement spécial [V-5] ° instituteur principal ⁴⁷ [V-5] ° instituteur d'enseignement complémentaire ²⁵ [V-5] ° instituteur d'enseignement spécial ²⁵ [V-5] ° instituteur principal [V-5] instituteur
E 4	Différents établissements Différents ordres d'enseignement	instituteur d'enseignement technique ⁴⁷ instituteur d'enseignement technique ³¹

Grade	Administration	Fonction
E 4 suite	Enseignement primaire Enseignement secondaire technique Maisons d'éducation Office du film scolaire Force publique	instituteur d'enseignement primaire supérieur institutrice d'enseignement ménager agricole ³¹ instituteur spécial ⁸ préposé instituteur spécial ²⁵ (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963)
E 5	Différentes administrations Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Centre de logopédie Santé	chef d'institut ⁴⁹ professeur de doctrine chrétienne professeur d'enseignement technique ^{31, 32} professeur d'enseignement logopédique professeur d'enseignement logopédique ³⁸
E 6	Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Centre de logopédie Enseignement primaire Enseignement secondaire technique Enseignement secondaire technique	professeur de doctrine chrétienne ²⁵ (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963) professeur d'éducation artistique professeur d'éducation musicale professeur d'éducation physique professeur en sciences commerciales directeur inspecteur professeur avec le diplôme de docteur ³¹ professeur de sciences économiques ³¹

Grade	Administration	Fonction
E 7	Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques Ecole nationale de l'éducation physique et des sports Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	professeur-architects³¹ professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire professeur d'éducation artistique²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) professeur d'éducation musicale²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) professeur d'éducation physique²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) professeur-ingénieur professeur de sciences économiques et sociales professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire⁴⁶ directeur⁵² professeur d'éducation physique⁵²
E 8	Différents ordres d'enseignement Centre universitaire Enseignement primaire Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques	directeur directeur administratif³ inspecteur général⁴⁶ directeur⁴⁶

Grade	Administration	Fonction
C 1	Culte catholique: clergé	° vicaire et chapelain [II-21]
C 2	Culte catholique: clergé	° curé [III] desservant ° desservant de la cathédrale de Luxembourg [III]
C 3	Culte catholique: évêché Culte israélite Culte protestant	deuxième secrétaire secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ¹¹ secrétaire du consistoire protestant réformé du Luxembourg ⁴⁴
C 4	Culte catholique: séminaire	professeur
C 5	Culte catholique: évêché Culte catholique: séminaire Culte israélite Culte protestant	premier secrétaire directeur rabbin pasteur
C 6	Culte catholique	évêque

VI. — Fonctions spéciales à indice fixe

Grade	Administration	Fonction
S 1	Caisse d'épargne de l'Etat Chambre des comptes Gouvernement	directeur président commissaire général, membre du gouvernement
S 2	Gouvernement	secrétaire d'Etat
S 3	Gouvernement	ministre
S 4	Gouvernement	ministre d'Etat, président du gouvernement

ANNEXE B

DICTIONNAIRE DES FONCTIONS

Voir: Loi du 22 juin 1963 — Mém. A 1963, p. 535-549

Loi du 4 août 1970, art. 3 — Mém. A 1970, p. 1060

Loi du 27 avril 1972, art. 3 — Mém. A 1972, p. 902

Loi du 26 avril 1973, art. 5 — Mém. A 1973, p. 740

Loi du 21 décembre 1973, art. 1^{er} H (.. art. 13, 26.) et art. 3 — Mém. A 1973, p. 1726

Loi du 31 janvier 1974, art. III — Mém. A 1974, p. 80

Loi du 29 août 1976, art. 8 — Mém. A 1976, p. 921

Loi du 29 août 1976, art. 9 — Mém. A 1976, p. 925

Loi du 30 mars 1978, art. 3 et 6 — Mém. A 1978, p. 248

Loi du 23 décembre 1978, art. III — Mém. A 1978, p. 2512

Loi du 7 mars 1980, art. 192 — Mém. A 1980, p. 167 et 168

ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

Cette annexe comprend les six tableaux indiciaires suivants:

- I. Administration générale**
- II. Magistrature**
- III. Force publique**
- IV. Enseignement**
- V. Cultes**
- VI. Fonctions spéciales à indice fixe**

I. Administration générale

Grade	Echelons															Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	455	470	490	510	530	550	570	590	610							$1 \times 15 + 7 \times 20$
17	440	455	470	490	510	530	550	570	590							$2 \times 15 + 6 \times 20$
16	410	425	440	455	470	485	500	515	530	545	560					10×15
15	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515						9×15
14	360	380	395	410	425	440	455	470								$1 \times 20 + 6 \times 15$
13	320	340	360	380	395	410	425	440								$3 \times 20 + 4 \times 15$
12	290	305	320	340	360	380	395	410								$2 \times 15 + 3 \times 20 + 2 \times 15$
11	266	278	290	302	314	326	338	350	365	380						$7 \times 12 + 2 \times 15$
10	242	254	266	278	290	302	314	326	338							8×12
9bis	230	242	254	266	278	290	302	314	323	332						$7 \times 12 + 2 \times 9$
9	218	230	242	254	266	278	290	302	314							8×12
8bis	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299	308	320				$7 \times 9 + 2 \times 12 + 1 \times 9 + 1 \times 12$
8	203	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299					$8 \times 9 + 2 \times 12$
7bis	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	278					$9 \times 9 + 1 \times 12$
7	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257						9×9
6	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244						9×9
5	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235						9×9
4	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224					10×8
3	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202					10×7
2	121	128	135	142	149	156	160	164	168	172						$5 \times 7 + 4 \times 4$
1	107	114	121	128	135	142	149	153	157							$6 \times 7 + 2 \times 4$

II. Magistrature

Grade	Echelons								Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	
M 7	660								
M 6	530	550	570	590	610				4 × 20
M 5	490	510	530	550	570	590			5 × 20
M 4	410	425	440	455	470	490	510	530	4 × 15 + 3 × 20
M 3	380	395	410	425	440	455	470	490	6 × 15 + 1 × 20
M 2	340	360	380	395	410	425	440	460	2 × 20 + 4 × 15 + 1 × 20
M 1	305	320	340	360	380	395	410		1 × 15 + 3 × 20 + 2 × 15

III. Force publique

Grade	Echelons												Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A 15	470	490	510	530	550	570	590						6×20
A 14	425	440	455	470	485	500	520	540	560				$5 \times 15 + 3 \times 20$
A 13bis	410	425	440	455	470	485	500	515	535				$7 \times 15 + 1 \times 20$
A 13	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515			9×15
A 12	360	380	395	410	425	440	455	470					$1 \times 20 + 6 \times 15$
A 11	320	340	360	380	395	410	425	440	455	475			$3 \times 20 + 5 \times 15 + 1 \times 20$
A 10bis	266	278	290	302	314	326	338	350	365	380	395	410	$7 \times 12 + 4 \times 15$
A 10	266	278	290	302	314	326	338	350	362				8×12
A 9	242	254	266	278	290	302	314	326	338				8×12
A 8	230	242	254	266	278								4×12
A 7	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	314	326	$3 \times 9 + 8 \times 12$
A 6	185	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	$5 \times 9 + 6 \times 12$
A 5	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253			9×9
A 4	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235			9×9
A 3	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224		10×8
A 2	121	128	135	142	149	156	160	164	168	172			$5 \times 7 + 4 \times 4$
A 1	107	114	121	128	135	142	149	153	157				$6 \times 7 + 2 \times 4$

IV. Enseignement

Grade	Echelons																	Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E 8	440	455	470	490	510	530	550	570	590									$2 \times 15 + 6 \times 20$
E 7	290	305	320	340	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515			$2 \times 15 + 3 \times 20 + 9 \times 15$
E 6	266	278	290	305	320	340	355	370	385	400	415	430	445	460	475			$2 \times 12 + 2 \times 15 + 1 \times 20 + 9 \times 15$
E 5	254	266	278	293	313	328	343	358	373	388	403	418	433	453				$2 \times 12 + 1 \times 15 + 1 \times 20 + 8 \times 15 + 1 \times 20$
E 4	214	226	238	250	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	409	421		$4 \times 12 + 9 \times 15 + 2 \times 12$
E3bis	214	226	238	250	262	274	286	298	310	322	334	349	364	376	388	400		$10 \times 12 + 2 \times 15 + 3 \times 12$
E 3	185	196	208	220	232	247	262	274	286	298	310	322	334	346	358	370		$1 \times 11 + 3 \times 12 + 2 \times 15 + 9 \times 12$
E 2	176	185	196	209	222	235	248	261	274	287	300	313	326	339	352			$1 \times 9 + 1 \times 11 + 12 \times 13$
E1 bis	176	185	194	205	216	227	238	249	260	271	282	294	307	320	333			$2 \times 9 + 8 \times 11 + 1 \times 12 + 3 \times 13$
E 1	163	172	181	192	203	214	225	236	247	258	269	281	294	307	320			$2 \times 9 + 8 \times 11 + 1 \times 12 + 3 \times 13$

V. Cultes

Grade	Echelons														Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C 6	610														
C 5	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515					9×15
C 4	290	305	320	340	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500	$2 \times 15 + 3 \times 20 + 8 \times 15$
C 3	254	266	278	290	302	314	326	338	350	362					9×12
C 2	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	314			$4 \times 9 + 7 \times 12$
C 1	176	185	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290			$6 \times 9 + 5 \times 12$

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade	Indices
* S 4	890
* S 3	760
* S 2	680
* S 1	660

- * Les membres du gouvernement jouissent en outre d'une indemnité de représentation qui est fixée comme suit:
- 50 points indiciaires pour le commissaire général,
 - 100 points indiciaires pour le secrétaire d'Etat,
 - 150 points indiciaires pour le ministre,
 - 400 points indiciaires pour le ministre d'Etat, président du gouvernement, et le ministre des affaires étrangères.

ANNEXE D*

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 895 et 896.

DETERMINATION

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
2. du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

* Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organisation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indications de l'annexe D.

Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de fonctions c'est uniquement dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les fonctions à indice fixe ne figurent-elles pas à la présente annexe.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1^{er} et de l'article 8, paragraphe IV, 1^o de la présente loi.

A. — Rubrique I. — **Administration générale**

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration	1	garçon de bureau/de salle	1
	2	garçon de bureau principal/de salle principal	
	3	concierge	
	4	concierge-surveillant	
	2	agent des contributions, aide-soignant, cantonnier, chaîneur, facteur, garde des domaines, gardien, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, préposé des douanes, surveillant des travaux, huissier de salle ²⁵	2
	3	chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en chef, garde-chasse, garde-pêche, surveillant principal, huissier chef ²⁵	
	4	brigadier des E.P., facteur aux écritures, sous-chef de brigade, huissier principal ²⁵	
	5	chef de brigade, facteur aux écritures principal, maréchal des logis des établissements pénitentiaires, premier huissier principal ²⁵ , agent principal des douanes ²⁵	
	6	chef de brigade principal, facteur comptable ²⁵ , premier facteur aux écritures principal ²⁵ , huissier dirigeant ²⁵ , agent en chef des douanes ²⁵	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration (suite)	7	facteur comptable principal ²⁵ , facteur dirigeant ²⁵ , agent en chef des douanes-chef de poste ²⁵ , agent des finances des douanes ²⁵ , chef de brigade dirigeant ²⁵ , maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires ²⁵	2
	7bis	lieutenant des douanes ²⁵ , adjudant adjoint des établissements pénitentiaires ²⁵	
	8	agent principal des finances des douanes ²⁵ , adjudant des établissements pénitentiaires ²⁵	
	8bis	agent en chef des finances des douanes ²⁵ , vérificateur adjoint des douanes ²⁵ , receveur adjoint des douanes ²⁵ , adjudant-chef des établissements pénitentiaires ²⁵	
	3	artisan, préposé du service d'urgence ¹⁸	3
	4	audiométriste ³⁸	
	5	premier artisan	
	6	artisan principal	
	7	premier artisan principal	
	7bis	artisan dirigeant ²³	
	4	expéditionnaire, expéditionnaire-informaticien ⁵ , expéditionnaire technique, garde-forestier, moniteur ²⁵	4

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration (suite)	6	commis adjoint, commis-informaticien adjoint ⁵ , commis technique adjoint, brigadier forestier	4
	7	commis, commie-informaticien ⁵ , commis technique, chef-brigadier forestier	
	8	commis principal, commis-informaticien principal ⁵ , commis technique principal, brigadier forestier principal	
	8bis	premier commis principal, premier commis-informaticien principal ⁵ , premier commis technique principal, premier brigadier forestier principal ²⁵	
	5	agent sanitaire, infirmier ²³	5
	7	infirmier principal ²³	
	7bis	infirmier en chef ²³	
	8	agent sanitaire dirigeant adjoint ²³ , infirmier dirigeant adjoint ²³	
	8bis	agent sanitaire dirigeant ²³ , infirmier dirigeant ²³	
	6	assistant technique médical ²³ , infirmier anesthésiste ²³ , Infirmier psychiatrique ²³ , Infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ²³ , masseur ²³ , puériculteur ²³	6

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration (suite)	7	infirmier psychiatrique principal ²³	6
	7bis	infirmier psychiatrique en chef ²³	
	8	assistant technique médical dirigeant adjoint ²³ , infirmier anesthésiste dirigeant adjoint ²³ , infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ²³ , infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁴ , masseur dirigeant adjoint ²³ , puériculteur dirigeant adjoint ²³	
	8bis	assistant technique médical dirigeant ²³ , infirmier anesthésiste dirigeant ²³ , infirmier psychiatrique dirigeant ²³ , infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ²³ , masseur dirigeant ²³ , puériculteur dirigeant ²³	
	7	sage-femme ²³	7
	9	sage-femme dirigeante adjointe ²³	
	9bis	sage-femme dirigeante ²³	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
moyenne de l'administration	7	rédacteur, technicien diplômé, informaticien diplômé ⁵	7
	8	archiviste adjoint, assistant de l'institut viti-vinicole ¹⁶ , bibliothécaire adjoint, bibliothécaire du centre universitaire ³ , éducateur sanitaire ³⁸ , informaticien principal ⁵ , rédacteur principal, secrétaire des établissements scolaires, sous-receveur, technicien principal, vérificateur	
	9	aumônier, chef de bureau adjoint, chef de bureau-informaticien adjoint ⁵ , chef de bureau technique adjoint, chef de services spéciaux des Musées, contrôleur adjoint, receveur adjoint, receveur de 2 ^e classe	
	10	chef de bureau, chef de bureau-informaticien ⁵ , chef de bureau technique, chef-comptable, contrôleur, receveur de 1 ^{re} classe	
	11	archiviste, bibliothécaire, chef de service, conservateur des hypothèques, inspecteur, inspecteur-informaticien ⁵ , inspecteur technique, receveur principal	
	12	conservateur (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977), inspecteur de direction, inspecteur principal, inspecteur-informaticien principal ⁵ , inspecteur technique principal	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
moyenne de l'administration (suite)	13	commissaire général aux sports, commissaire à l'immigration, conseiller à la Chambre des Comptes, conservateur en chef (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977), inspecteur de direction 1 ^{er} en rang, inspecteur principal 1 ^{er} en rang, inspecteur-informaticien principal 1 ^{er} en rang ⁵ , inspecteur technique principal 1 ^{er} en rang	7
	8	conducteur, éducateur, préposé des services de la section agronomique	8
	9	cytotechnicien du Laboratoire national de santé ³⁹	
	11	conducteur-inspecteur	
	12	conducteur-inspecteur principal	
	13	conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang	
	10	agent de probation ⁸ , assistant d'hygiène sociale, assistant social, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, délégué permanent à la protection de la jeunesse, chimiste, ergothérapeute ²³ , conducteur ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963), orthoptiste ³⁸	10
	11	conducteur-inspecteur ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	
	12	conducteur-inspecteur principal ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	
	13	conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
moyenne de l'administration (suite)	11	chef de services spéciaux des Musées de l'Etat (art. 5 de la loi 17.8.1960)	11
supérieure de l'administration	12	architecte, attaché du Conseil d'Etat, attaché de justice, attaché de direction ¹⁴ , attaché de gouvernement, chargé d'études, chargé d'études-informaticien ⁵ , directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (art. 17 de la loi du 9 janvier 1984), expert en sciences hospitalières ³⁸ , ingénieur, ingénieur de l'institut viti-vinicole ¹⁶ , psychologue, secrétaire de légation	12
	13	administrateur de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , architecte-inspecteur ¹³ , attaché de direction premier en rang ¹⁴ , attaché du Conseil d'Etat 1 ^{er} en rang, attaché de gouvernement 1 ^{er} en rang, chargé d'études principal, chargé d'études-informaticien principal ⁵ , ingénieur-inspecteur, premier attaché de justice ⁴¹	
	14	architecte principal ¹³ , (chargé d'études premier en rang)*, conseiller de direction adjoint ¹⁴ , conseiller de gouvernement adjoint, conseiller économique adjoint, conseiller-informaticien adjoint ⁵ , conservateur au service des sites et monuments nationaux ²² , directeur adjoint de l'Aéroport ¹² , expert en radioprotection, ingénieur-chef de service, ingénieur nucléaire ³⁸ , ingénieur principal, inspecteur adjoint des finances, inspecteur adjoint de la sécurité sociale ⁷ , pharmacien-inspecteur, secrétaire du Conseil d'Etat adjoint, commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint ³¹	

* implicitement abrogé par la loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale.

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	15	architecte chef de division ¹³ , commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports, conservateur des Musées, conseiller de direction, conseiller de Gouvernement, conseiller de légation, conseiller économique, conseiller-informaticien ⁵ , conservateur en chef au service des sites et monuments nationaux ²² , directeur de l'institut viti-vinicole ¹⁶ , directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg ⁴⁷ , ingénieur-chef de division, inspecteur des finances, inspecteur de la sécurité sociale ⁷ , secrétaire du Conseil d'Etat, ingénieur chef de division du Cadastre ³⁴ , directeur adjoint des Eaux et Forêts, vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle ³¹	12
	16	commissaire aux assurances ⁵⁰ , commissaire de district, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale/de la Bourse de commerce/de la Cegedel, directeur adjoint des bâtiments publics ¹³ /de l'inspection du travail et des mines ⁶ /des Ponts et Chaussées ¹⁰ /des Postes et télécommunications/du cadastre ³⁴ /de l'administration de l'environnement ⁴⁰ , directeur de l'Aéroport ¹² /des Archives de l'Etat/de la Bibliothèque nationale/des Eaux et Forêts/des Musées de l'Etat/de la protection civile ¹⁸ /des Services techniques de l'Agriculture/du service d'Economie rurale/du service de l'Energie de l'Etat/du Service National de la Jeunesse ⁵¹ , expert en radioprotection chef de division ³⁸ , ingénieur nucléaire chef de division ³⁸ , pharmacien-inspecteur chef de division ³⁸ , président du Conseil arbitral des Assurances sociales/de l'Office national du remembrement, sous-directeur des Contributions/de l'Enregistrement, inspecteur général de la sécurité dans les écoles ²⁴	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	17	directeur de l'Inspection du Travail et des Mines/de l'Administration de l'emploi ¹⁴ /du Centre informatique de l'Etat ⁵ /du service central de la statistique et des études économiques/du cadastre ³⁴ /de l'administration de l'environnement ⁴⁰ /de l'administration du personnel de l'Etat ⁴⁸ , directeur-adjoint du Laboratoire national de santé ³⁹ *, premier conseiller de Gouvernement ¹ , premier inspecteur des finances ³³ /de la sécurité sociale ⁴² , secrétaire du Grand-Duc, sous-directeur de la Caisse d'Epargne	12
	18	directeur, ministre plénipotentiaire	
	14	médecin-chef de service, médecin-conseil adjoint, médecin-vétérinaire ¹⁷	14
	15	vétérinaire-inspecteur, médecin chef de service de la santé ³⁸ , médecin-dentiste de la santé ³⁸ , médecin-chef de service du Laboratoire national de santé ³⁹	
	16	directeur adjoint de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , médecin-chef de division de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , médecin chef de division de la santé ³⁸ , médecin-chef de division du Laboratoire national de santé ³⁹ , médecin-conseil, médecin inspecteur ²⁸ , (sous-directeur du Sanatorium de Vianden) ^{**} , vétérinaire-chef du laboratoire ¹⁷	

* s'il est recruté dans la carrière de l'ingénieur.

** implicitement abrogé par la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l'Etat à Vianden.

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	17	directeur-adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale ²⁸ /de la santé ³⁸ /du Laboratoire national de santé ³⁹ *, directeur de l'Inspection générale vétérinaire/de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ /de la Maison de Soins de l'Etat ³⁰ /de l'administration des services vétérinaires ¹⁷	14
	18	directeur de la Santé/du contrôle médical de la sécurité sociale ²⁸ /du Laboratoire national de santé ³⁹	

* s'il est recruté dans la carrière du médecin.

II. – Magistrature

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure (magistrat)	M 1	–	M 1
	M 2	juge au tribunal d'arrondissement, substitut du procureur d'Etat	
	M 3	juge de la jeunesse ⁴³ /juge des tutelles des tribunaux d'arrondissement ⁴³ , juge des justices de paix, premier substitut du procureur d'Etat de Luxembourg, premier juge au tribunal d'arrondissement	
	M 4	avocat général, conseiller à la cour d'appel ³⁷ , juge de paix directeur ³⁷ , juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles ⁴³ , vice-président du tribunal d'arrondissement ³⁷	
	M 5	président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, procureur d'Etat de Diekirch, premier conseiller à la cour d'appel ⁴⁵ , premier vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ^{37, 45} , procureur d'Etat adjoint du parquet de Luxembourg ^{37, 45}	
	M 6	président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, procureur d'Etat de Luxembourg, conseiller à la cour de cassation ³⁷ , président de chambre à la cour d'appel ³⁷ , premier avocat général ³⁷	

III. — Force publique

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
sous-officier de la Force publique	A 1	garde champêtre	A 1
âge fictif = 19 ans	A 2	agent de police, gendarme, sergent	A 2
	A 3	brigadier, premier sergent	
	A 4	brigadier-chef, maréchal des logis, sergent-chef	
	A 5	adjudant sous-officier de l'Armée/de la musique militaire, inspecteur, maréchal des logis-chef	
	A 6	adjudant-chef de l'Armée/de la musique militaire/adjudant sous-officier de la Gendarmerie/inspecteur-chef de police ²	
	A 7	adjudant-major de l'Armée/de la musique militaire, adjudant-chef de la Gendarmerie, commissaire de police ²	
officier de la Force publique	A 8	lieutenant	A 8
âge fictif = 25 ans	A 9	lieutenant en 1 ^{er}	
	A 10	capitaine	
	A 11	major	
	A 13	lieutenant-colonel ²⁰	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
officier de la Force Publique (suite)	A13bis	directeur de la Police ²⁰	A 8
	A 14	commandant de l'Armée	
		commandant de la Gendarmerie ²⁰	
	A 15	colonel	
	A10bis	pharmacien de l'Armée	A10bis
	A 14	médecin de l'Armée médecin-dentiste de l'Armée ²⁰	A 12

IV. – Enseignement

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'enseignement	E 1	maîtresse de jardin d'enfants, contremaître-instructeur des différents établissements ⁴⁷ et monitrice surveillante des maisons d'éducation	E 1
moyenne de l'enseignement	E 2	maître de cours pratiques des différents établissements ⁴⁷ maître de cours pratiques des différents ordres d'enseignement ^{31, 32}	E 2
	E 3	instituteur de l'enseignement primaire/des différents établissements/de l'éducation préscolaire, maître de cours spéciaux des différents ordres d'enseignement	E 3
	E 3bis	instituteur principal, instituteur d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, instituteur de la Force publique	E 3bis
	E 4	instituteur spécial de la Force publique instituteur des enseignements primaire supérieur/technique ³¹ instituteur spécial des maisons d'éducation, institutrice d'enseignement ménager agricole, préposé de l'Office du Film scolaire	E 4

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'enseignement	E 5	chef d'institut de l'éducation différenciée professeur d'enseignement technique ^{31, 32} professeur d'enseignement logopédique professeur de doctrine chrétienne	E 5
	E 6	directeur du Centre de logopédie	
	E 6	professeur d'éducation artistique professeur d'éducation musicale professeur d'éducation physique professeur avec le diplôme de docteur professeur de sciences économiques professeur en sciences commerciales inspecteur de l'enseignement primaire professeur de doctrine chrétienne (article 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 23 juin 1963)	E 6
	E 7	directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports ⁵² professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire* professeur-docteur professeur-ingénieur professeur-architecte	E 7

* titre complété pour concorder avec l'annexe A.

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'enseignement (suite)	E 7	professeur de sciences économiques et sociales professeur d'éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹ professeur d'éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹ professeur d'éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹	E 7
	E 8	directeur des établissements des différents ordres d'enseignement/directeur administratif du centre universitaire³ directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques⁴⁶ inspecteur général de l'enseignement primaire⁴⁶	

V. – Cultes

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
Cultes âge fictif: 21 ans	C 1	vicaire et chapelain	C 1
	C 2	desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg	
	C 3	deuxième secrétaire de l'évêché secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ¹¹ secrétaire du consistoire protestant réformé du Luxembourg ⁴⁴	C 3
âge fictif: 25 ans	C 4	professeur du séminaire	C 4
	C 5	premier secrétaire de l'évêché, directeur du séminaire pasteur du culte protestant rabbin du culte israélite	

**Relevé chronologique
des actes modifiant les annexes A et D**

(Base: Loi du 21 décembre 1973)

- ¹ Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
- ² Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
- ³ Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.
- ⁴ Loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck, modifiée par celle du 8 octobre 1975.
- ⁵ Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat.
- ⁶ Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines.
- ⁷ Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
- ⁸ Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant
 - 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation,
 - 2) création d'un service de défense sociale.
- ⁹ Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l'administration judiciaire.
- ¹⁰ Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées.
- ¹¹ Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg.
- ¹² Loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport.
- ¹³ Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.
- ¹⁴ Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi.
- ¹⁵ Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
- ¹⁶ Loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole.
- ¹⁷ Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires.
- ¹⁸ Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.
- ¹⁹ Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
- ²⁰ Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.
- ²¹ Loi du 25 juillet 1977 sur l'organisation judiciaire.
- ²² Loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.
- ²³ Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
- ²⁴ Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles.
- ²⁵ Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres.

- ²⁶ Loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat.
- ²⁷ Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
- ²⁸ Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII – Contrôle médical – du Livre I du code des assurances sociales.
- ²⁹ Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d'éducation artistique, d'éducation musicale et d'éducation physique des différents ordres d'enseignement.
- ³⁰ Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l'Etat à Vianden.
- ³¹ Loi du 21 mai 1979 portant
 - 1) organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique,
 - 2) organisation de la formation professionnelle continue.
- ³² Loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie.
- ³³ Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
- ³⁴ Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie.
- ³⁵ Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement;
- ³⁶ Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale.
- ³⁷ Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
- ³⁸ Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
- ³⁹ Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé.
- ⁴⁰ Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement.
- ⁴¹ Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.
- ⁴² Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale.
- ⁴³ Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs.
- ⁴⁴ Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l'Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat.
- ⁴⁵ Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d'instruction criminelle.
- ⁴⁶ Loi du 6 septembre 1983 portant
 - a) réforme de la formation des instituteurs;
 - b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
 - c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.
- ⁴⁷ Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation.
- ⁴⁸ Loi du 1^{er} février 1984 portant création d'une administration du personnel de l'Etat.
- ⁴⁹ Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.
- ⁵⁰ Loi du 24 février 1984 portant modification de
 - a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
 - b) certaines dispositions en matière fiscale et d'établissement.
- ⁵¹ Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse.
- ⁵² Loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.